

DON GIL MARER

DOMICILIO REDACTADO PARA PUBLICACION

Asunto: Contestación comunicación del escrito dirigido a la Intervención General relativo a la posible "responsabilidad institucional, seguridad judicial y protección de los fondos públicos en Canarias (Ref. GM-INS-2025-01)".

El 15 de diciembre de 2025 don Gil Marer presentó telemáticamente escrito dirigido a la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias, número general de registro 2490169, HRUE/375215/2025, NDE: RP001-000AwrMTInua+M+Lhlf4SsPYA==, a través del que pone de manifiesto *«riesgos sistémicos que afectan a la seguridad judicial, a la protección de los fondos públicos y a la credibilidad de las islas como jurisdicción jurídicamente segura para la inversión, el empleo y el turismo.»*

Careciendo este centro directivo de competencias para su tratamiento, su escrito, con el alcance en él planteado, fue objeto de análisis en el seno de la Comisión para Integridad Pública y Lucha contra la Corrupción, constituida en el marco del Decreto 91/2024, de 24 de junio, por el que se crea y regula el Sistema interno de información de infracciones normativas de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de sus organismos públicos vinculados o dependientes, en su reunión celebrada el 24 de febrero de 2026. En ella se acordó, por razón de sus competencias, dar traslado a la Viceconsejería de Justicia de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, en particular en cuanto afirma, entre otros aspectos, que «bienes bajo tutela judicial o concursal» pudieran ser objeto de disposición material o alzamiento sin las debidas autorizaciones.

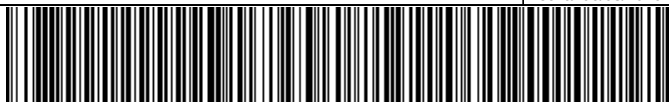
Dicho traslado se efectúa previa anonimización de su escrito, eliminando cualquier parámetro que permita su identificación, en respeto de su voluntad en tal sentido expresada en su escrito.

En lo que respecta al ejercicio de las funciones de control de las subvenciones públicas concedidas, cabe reiterar que esta Intervención General ejerce con plena autonomía las labores de fiscalización y emisión de los informes de control financiero, verificando los presupuestos, condiciones y requisitos que amparan la concesión como el correcto destino de los fondos públicos, garantizando, además del cumplimiento de los fines de interés público y social que justifican las medidas de fomento, la defensa de los derechos económicos a la Hacienda de la comunidad autónoma.

En Canarias, fecha incorporada al pie.

LA INTERVENTORA GENERAL

María Ángeles Reyes Reyes.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:	
MARIA ANGELES REYES REYES - INTERVENTOR/A GENERAL	Fecha: 05/03/2026 - 16:18:15
Este documento ha sido registrado electrónicamente:	
SALIDA - N. General: 184368 / 2026	Fecha: 06/03/2026 - 12:29:20
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente: RP001-000MmKgFSog9AKS69xFT7pu9w==	 
El presente documento ha sido descargado el 06/03/2026 - 16:26:56	

DON GIL MARER

DOMICILIO REDACTADO PARA PUBLICACION

Asunto: *Contestación de la Intervención General en relación con el escrito presentado por don Gil Marer a través del que pone en conocimiento la situación del «activo Sun Park/MYND Yaiza, y su entorno concursal, societario, inversor y económico».*

El 24 de mayo de 2026 don Gil Marer presentó telemáticamente escrito dirigido a la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias, número general de registro 1113881, NDE: RP001-000LQPITEvEEQCyGWUoJCYocw==, en relación con «el activo Sun Park / MYND Yaiza», viniendo a ampliar el presentado ante este centro directivo con fecha de 15 de diciembre de 2025.

En su escrito de 15 de diciembre de 2025 se alertaba de la posible disposición irregular de bienes sometidos a procedimientos judiciales, afectando a la seguridad jurídica y el ejercicio eficaz de la función jurisdiccional. En particular, además de concretar la referencia al concurso ordinario 36/2012, aprecia el interesado *«una posible afectación institucional autónoma al interés público, en la medida en que una misma base fáctica y documental habría podido incidir sobre activos bajo tutela judicial o concursal, sobre la integridad de la información al inversor, sobre la correcta materialización de incentivos fiscales vinculados a la RIC, sobre eventuales fondos públicos o europeos y, en general, sobre la regularidad, coherencia y fiabilidad del circuito administrativo, fiscal y supervisor y de control afectado.»*

Estima acerca de la posible ilicitud en el que habría venido operando la Comunidad de Propietarios del activo “Sun Park/MYND Yaiza”, como *«plataforma de legitimación aparente para desplazar a LPB¹ y al grupo afectado del control económico del hotel, proyectando después esos efectos tanto en sede concursal como en la explotación, transformación y plublicitación externa del activo.»* (página 7 de su escrito).

«Según la documentación ya obrante y la trazabilidad institucional existente, el mismo activo hotelero y la misma plataforma fáctica controvertida habrían sido utilizados, primero, para sostener una materialización presuntamente falsa o materialmente distorsionada de incentivos fiscales vinculados a la RIC en un entorno de captación de inversores con relevancia CNMV, y posteriormente para apoyar, justificar o facilitar ulteriores capas de subvenciones, fondos públicos, fondos europeos e incentivos adicionales, todo ello sobre un activo cuya realidad jurídica, dominical, concursal y posesoria se hallaba ya controvertida y judicialmente afectada.»

En particular, identifica que *«RIC Private Equity Investment Partners, S.C.R., S.A., incluyó el “Proyecto Hotel Sun Park” en su folleto y materiales dirigidos a inversores, presentándolo como proyecto apto para materialización de la RIC, (...) esta parte venía sosteniendo y denunciando ante CNMV y otras autoridades que CONSTRUCCIONES ACOSTA MATOS / GRUPO ACOSTA MATOS, las entidades promotoras o vinculadas, y/o quienes presentaban el proyecto frente a terceros no contaban,*

¹ Luchy Playa Blanca, S.L.U.





según se denuncia, con legitimación, autorización judicial ni titularidad suficiente para presentar el hotel como plenamente disponible, consolidado o apto para ser ofrecido a inversores o utilizado como soporte de garantía, colateral o base económica de un proyecto de captación.»

En términos del interesado, la citada organización que denuncia «*se proyecta sobre estructuras de incentivos fiscales vinculadas a la RIC, sobre representaciones al inversor materialmente falsas o gravemente engañosas y sobre eventuales capas de fondos públicos, subvenciones o estructuras institucionalmente apoyadas construidas o sostenidas sobre el mismo activo y negocio subyacente, en perjuicio de los derechos económicos del grupo y del hotel.*» (páginas 10, 11 y 14).

Aparte del anterior, el 10 de junio de 2026, número de registro REGAGE26e00054788650, el interesado presentó nuevo escrito en el que comunica la incoación de las Diligencias Previas 748/2026 seguidas ante el Juzgado de Instrucción de San Cristóbal de La Laguna.

Del examen de sus escritos de comunicación cabe considerar:

Uno. Circunscrito el ámbito competencial de la Intervención General al control interno de la gestión económica y financiera de los órganos y organismos adscritos al sector público autonómico, (cfr. lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, y artículo 1 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias, aprobado por Decreto 76/2015, de 7 de mayo), procede concluir la ausencia de competencia en torno al control al que alude en su escrito.

Asimismo, la Intervención General no dispone de expediente administrativo abierto en relación con los elementos de hecho indicados, sobre el que esté realizando su labor de control.

Dos. La participación de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo que atañe a los hechos que alude en sus escritos, queda circunscrita en torno a la apreciación de la idoneidad o la falta de ésta de los instrumentos financieros que vayan a ser objeto de emisión a efectos de lo dispuesto en el artículo 27.4.D.3º de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.

Para ello, en el seno del expediente, se recabará informe preceptivo y vinculante de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en los términos indicados en el citado precepto legal:

«Cualquier instrumento financiero emitido por entidades financieras siempre que los fondos captados con el objeto de materializar la Reserva sean destinados a la financiación en Canarias de proyectos privados o de colaboración público privada, cuyas inversiones sean aptas de acuerdo con lo regulado en este artículo, siempre que las emisiones estén supervisadas por el Gobierno de Canarias, y cuenten con un informe vinculante de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en los términos que reglamentariamente se establezcan.»

En términos similares se pronuncia el artículo 15 del Reglamento de desarrollo de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, en las materias referentes a los incentivos fiscales en la imposición indirecta, la reserva para inversiones en Canarias y la Zona Especial Canaria, aprobado por el Real Decreto 1758/2007, de 28 de diciembre.





Tres. Los dos primeros apartados del artículo 27 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, delimitan los efectos que conllevan la citada declaración de idoneidad, previo parecer favorable de la AEAT:

«1. Las entidades sujetas al Impuesto sobre Sociedades tendrán derecho a la reducción en la base imponible de las cantidades que, con relación a sus establecimientos situados en Canarias, destinen de sus beneficios a la reserva para inversiones de acuerdo con lo dispuesto en este artículo.

Las entidades que tengan por actividad principal la prestación de servicios financieros o la prestación de servicios a entidades que pertenezcan al mismo grupo de sociedades en el sentido del apartado 3 del artículo 16 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, únicamente podrán disfrutar de la reducción prevista en el párrafo anterior cuando materialicen los importes destinados a la reserva en las inversiones previstas en las letras A, B, D.3.º y, en su caso, en las condiciones que puedan establecerse reglamentariamente, en el número 1.º de la letra D del apartado 4 de este artículo.

Las entidades financieras solo podrán materializar sus dotaciones en los instrumentos financieros a los que hace referencia el número 3.º de la letra D del apartado 4 de este artículo cuando el proyecto que se financie pueda encuadrarse en las inversiones previstas en las letras A o B de su apartado 4.

2. La reducción a que se refiere el apartado anterior se aplicará a las dotaciones que en cada período impositivo se hagan a la reserva para inversiones hasta el límite del noventa por ciento de la parte de beneficio obtenido en el mismo período que no sea objeto de distribución, en cuanto proceda de establecimientos situados en Canarias.

En ningún caso la aplicación de la reducción podrá determinar que la base imponible sea negativa.»

Cuatro. En el sentido indicado en nuestro anterior escrito, en lo que respecta al ejercicio de las funciones de control de las subvenciones públicas concedidas, cabe reiterar, que esta Intervención General ejerce con plena autonomía las labores de fiscalización y emisión de los informes de control económico financiero, verificando los presupuestos condiciones y requisitos que amparan la concesión como el correcto destino de los fondos públicos, garantizando, además del cumplimiento de los fines de interés público y social que justifican las medidas de fomento, la defensa de los derechos económicos a la Hacienda de la comunidad autónoma (vid. artículo 125 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria).

En contra del criterio manifestado por el interesado, en el presente caso la declaración de idoneidad adoptada por el Gobierno de Canarias con el parecer favorable de la AEAT no afecta el erario público autonómico, ni se acomete ninguna subvención pública emitida por un órgano u organismo autonómico sobre la que, eventualmente, poder extender la labor de control económico financiero de la que es responsable este centro directivo.

En los términos transcritos del citado artículo 27.1, el alcance de la declaración de idoneidad supone la reducción en la base imponible del impuesto de sociedades cuya recaudación es competencia del Estado.





Queda patente del análisis jurídico del ordenamiento de aplicación, que en el expediente tramitado para su consideración por el Gobierno de Canarias no ha tenido participación la Intervención General, ni ha supuesto afectación del erario público autonómico.

Cuatro. Atendiendo a los términos expuestos como en la parte dispositiva (cierre) en su punto 6, cuestiona y solicita el examen por los órganos competentes afectados respecto de la posible utilización irregular del activo jurídicamente controvertido (un hotel) «como base para captar inversión (RIC), y su utilización externa en materiales de captación de inversión, materialización de la RIC y posteriores estructuras de subvención, fondos públicos o fondos europeos obtener beneficios fiscales».

La declaración de idoneidad de los expedientes de materialización indirecta de la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) corresponde al Gobierno de Canarias, previa instrucción desde la Viceconsejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, requiriendo contar con informe favorable y vinculante de la AEAT. Esto aplica cuando se emiten instrumentos financieros (como deuda pública o participaciones) para canalizar fondos hacia proyectos privados.

Concretamente, el artículo 15.3 del Reglamento de desarrollo de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, en las materias referentes a los incentivos fiscales en la imposición indirecta, la reserva para inversiones en Canarias y la Zona Especial Canaria, aprobado por el Real Decreto 1758/2007, de 28 de diciembre, dispone que el Gobierno de Canarias declarará la idoneidad, o la falta de ésta, de los instrumentos financieros que vayan a ser objeto de emisión a efectos de lo dispuesto en el artículo 27.4.D.3º de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.

El artículo 13.e) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, aprobado por Decreto 107/2024, de 31 de julio, atribuye al consejero o consejera del citado departamento «*[l]a propuesta respecto de la supervisión de las emisiones de instrumentos financieros que se realicen con el fin de captar fondos destinados a la financiación en Canarias de proyectos privados, a efectos de la materialización de la reserva para inversiones en Canarias.*» Dicha atribución debe ponerse en relación con la competencia atribuida a la Viceconsejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea recogida en el artículo 23.3.D.f) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, aprobado por Decreto 107/2024, de 31 de julio.

Aparte de lo anterior, no se identifica punto adicional a nivel de gestión administrativa directa de la Administración pública autonómica.

Cinco. Tal y como se le informó en su momento en relación con su anterior escrito, la Comisión para Integridad Pública y Lucha contra la Corrupción, constituida en el marco del Decreto 91/2024, de 24 de junio, en su reunión celebrada el 24 de febrero de 2026 acordó, por razón de sus competencias, dar traslado a la Viceconsejería de Justicia de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, en particular en cuanto afirma, entre otros aspectos, que «bienes bajo tutela judicial o concursal» pudieran ser objeto de disposición material o alzamiento sin las debidas autorizaciones.

Aun cuando no se explicitara el título jurídico competencial, dicha derivación se sustentaba en la posición institucional de coordinación que ostenta la Viceconsejería de Justicia y Seguridad a través





de órganos mixtos de cooperación y coordinación judicial, con objeto de ponerlo en su conocimiento para su valoración en atención a los recursos humanos y materiales puestos a disposición para el ejercicio eficaz de la función jurisdiccional (cfr. el artículo 98.d) de su Reglamento Orgánico de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, aprobado por el Decreto 108/2024, de 31 de julio: «Las relaciones institucionales con el departamento ministerial competente en materia de justicia, con el Consejo General del Poder Judicial, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y con el Ministerio Fiscal, así como con los departamentos de las Comunidades Autónomas competentes en materia de justicia, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos»).

No obstante, por escrito de 14 de abril de 2026, número de comunicación interna 127592/2026, la Viceconsejería de Justicia y Seguridad, así como la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, se declararon incompetentes respecto de las funciones «de supervisión, control o verificación pretendida».

Seis. Debe precisarse que el alcance de la actuación Comisión para la integridad pública y lucha contra la corrupción prevista en el Decreto 91/2024, de 24 de junio, por el que se crea y regula el Sistema interno de información de infracciones normativas de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de sus organismos públicos vinculados o dependientes, queda circunscrito al ámbito de actividad o intervención de los órganos y organismos adscritos a la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (cfr. artículo 3 del citado Decreto).

Sin perjuicio de lo anterior, procede informar al interesado de que tiene a su disposición el canal interno de denuncia ante cualquier indicio objetivo que, en su parecer, hubiera incurrido algún órgano o autoridad de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, garantizando plenamente su confidencialidad, (<https://www3.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/gestionconocimiento/recursos/infografias/65b8bf36b36f620014c7938b/genially.html>).

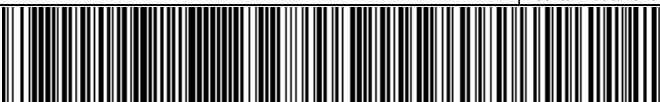
Siete. Por último, cabe informar al interesado que la Intervención General carece de competencia a la hora de ordenar o coordinar la actuación de las entidades públicas locales en el ámbito estricto de sus competencias, dado que afectaría al ámbito de su autonomía local constitucionalmente protegida (cfr. artículos 137 y 142 de la Constitución Española), ejerciendo únicamente aquellas funciones que expresamente le atribuyen las leyes.

A partir de los hechos transmitidos, constatada la falta de competencia de la Intervención General, se procede dar traslado del mismo a la Viceconsejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, (cfr. artículo 23.3.D.f) del Reglamento Orgánico departamental) en los términos indicados, con la advertencia de la debida protección de los datos personales en ellos incorporados y protección del informante, a la vista de los argumentos y documentación presentada respecto del expediente indicado.

En Canarias, fecha incorporada al pie.

LA INTERVENTORA GENERAL

María Ángeles Reyes Reyes.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:	
MARIA ANGELES REYES REYES - INTERVENTOR/A GENERAL	Fecha: 11/06/2026 - 11:24:50
Este documento ha sido registrado electrónicamente:	
SALIDA - N. General: 497011 / 2026	Fecha: 11/06/2026 - 12:07:18
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente: RP001-0000P7I7+BMeP44QYgZGZgQ1g==	 
El presente documento ha sido descargado el 11/06/2026 - 12:21:47	